

0011364-68.2014.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... 18/05/2022).

"PROCESSO PENAL. Furto. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. Extinção da punibilidade fundada no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95. Insurgência ministerial por descumprida parcela das condições impostas. Comparecimento bimestral em juízo suspenso pelas regras de distanciamento durante a pandemia do COVID-19. Recomendação nº 62/2020 e Provimento (CSM/TJSP) nº 2.545/20. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

0011364-68.2014.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0011364-68.2014.8.26.0554

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO LUIZ DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

I - Relatório.

Trata-se de processo instaurado para apurar a prática do crime de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, praticado, em tese, por RAFAEL CALIXTO ARANHA e ANTONIO LUIZ DA SILVA (fls. 228/229).

A denúncia foi recebida em 19/09/2018 (fls. 230/231).

Preenchidos os requisitos legais, foi proposto o benefício da suspensão condicional do processo, aceito pelo réu Rafael (fls. 259).

II - Fundamentação.

Os comparecimentos mensais para informar e justificar as atividades, referentes ao benefício da suspensão condicional do processo, foram suspensas, em decorrência da pandemia do COVID-19, conforme dispõem os artigos 4º, inciso II, da Resolução nº 62/2020, e 2º da Resolução nº 78/2020, ambas do Conselho Nacional de Justiça, e do artigo 2º, § 7º, do Provimento nº 2564/2020 do Conselho Superior da Magistratura.

A meu ver, aliás, conforme vinha decidindo, os comparecimentos iriam ser retomados normalmente com a abertura dos Fóruns, o que se deu em 04 de abril de 2022, conforme dispõe o item 1 do Comunicado nº 152/2022 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, porque não haveria prejuízo aos réus, já que o processo estava suspenso pela aceitação da proposta (fls. 259) e o prazo prescricional suspenso pelo disposto no § 6º do artigo 89 da Lei nº 9.099/95.

No entanto, parte da jurisprudência vem entendendo que os réus vinham cumprindo as condições estabelecidas na concessão do benefício, com exceção do comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as suas atividades, eles não deram causa ao não comparecimento, e neste ínterim expirou o prazo do período de prova sem revogação do benefício. Em suma, os réus cumpriram todas as condições que lhe foram impostas e somente não compareceram para informar e justificar as atividades, pois estavam impedidos de ingressarem no Fórum, ou seja, eles não descumpriram nenhuma condição e o prazo fixado para o término do período de prova se expirou, sendo obrigatória, portanto, a extinção da punibilidade, segundo prevê o § 5º do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, in verbis: "Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade". Caso se exigisse os comparecimentos, haveria um prolongamento do prazo do período de provas, o que caracterizaria constrangimento ilegal. Nesse sentido a jurisprudência:

"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO MENSAL EM JUÍZO. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO APENADO. CUMPRIMENTO DAS OUTRAS CONDIÇÕES, QUE NÃO FORAM SUSPENSAS. PROLONGAMENTO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO REGULAR EM JUÍZO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Vê-se que a suspensão do dever de apresentação mensal em Juízo foi determinada pelo Magistrado em cumprimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça e à determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, decorrentes da situação de pandemia, circunstância alheia à vontade do ora Paciente, de modo que não se mostra razoável o prolongamento da pena sem que tenha sido evidenciada a participação do apenado em tal retardamento.

2. O Paciente cumpriu todas as demais condições do regime aberto, que não foram suspensas, inclusive, permaneceu sujeito às sanções relativas a eventual descumprimento, o que reforça a necessidade de se reconhecer o tempo de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida, sob pena de alargar o período em que o apenado está sujeito à disciplina do regime aberto.

3. Ordem concedida para reconhecer o lapso temporal em que foi suspensa a apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida pelo Paciente, sobretudo porque cumpridas as demais condições impostas ao regime aberto." - (grifei).

(HC n. 657.382/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 5/5/2021).

"Habeas corpus - Decurso do período de prova originariamente estabelecido no acordo de suspensão condicional do processo - Pretensão à extinção da punibilidade - Ordem denegada por turma recursal - Comparecimentos suspensos tendo em vista o excepcional panorama da saúde mundial - A suspensão dos comparecimentos mensais em Juízo, conforme Provimentos editados pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM) e Resolução 62/2020 do CNJ, autoriza o reconhecimento da dispensabilidade dos comparecimentos mensais, mas não justifica a prorrogação do período de prova - para aferição do efetivo cumprimento das condições impostas, remanesce a análise de eventuais reiterações criminosas - Ordem concedida." - (grifei).

(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2238301-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - Vara do Juizado Especial Criminal; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020).

"Processo penal. Suspensão condicional do processo. Artigo 89 da Lei n.º 9.099/95. Hipótese em que a recorrente vinha cumprindo as condições estabelecidas para a concessão do benefício, em especial o comparecimento mensal para informar endereço e justificar atividades, vindo a interromper o cumprimento em razão do fechamento dos fóruns em decorrência da pandemia de COVID-19. Responsabilidade pelo descumprimento que não pode ser imputada à recorrente. Observância às normas estabelecidas pelo Conselho Superior da Magistratura desta Corte e à Recomendação nº 62/20 do Conselho Nacional de Justiça. Caso em que, cumpridas as condições estabelecidas enquanto isso era possível, e decorrido o período de prova sem revogação, de rigor a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei n.º 9.099/95. Recurso provido." - (grifei).

(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0001103-02.2022.8.26.0348; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/05/2022; Data de Registro: 18/05/2022).

"PROCESSO PENAL. Furto. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. Extinção da punibilidade fundada no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95. Insurgência ministerial por descumprida parcela das condições impostas. Comparecimento bimestral em juízo suspenso pelas regras de distanciamento durante a pandemia do COVID-19. Recomendação nº 62/2020 e Provimento (CSM/TJSP) nº 2.545/20. Impossibilidade de prorrogação do período de prova. Determinação exclusiva da suspensão do ato presencial, não do prazo de dois anos inicialmente estabelecido. Descumprimento por motivo de força maior. Extinção da punibilidade ao final do estágio probatório. Decisão mantida. Recurso ministerial desprovido." - (grifei).

(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0080778-74.2018.8.26.0050; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022).

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Sentença de extinção da punibilidade, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/05. Pleito ministerial de reforma da decisão, restabelecendo-se o período de prova da suspensão condicional do processo. Inadmissibilidade. Acusados que não completaram os últimos comparecimentos mensais em juízo para justificar as suas atividades, em razão da situação da pandemia do COVID-19 que assola o país. Provimentos do Conselho Superior de Magistratura que suspenderam tais obrigações e adotaram o trabalho remoto por diversos meses. Acusados que cumpriram as obrigações estabelecidas em audiência, sem ter dado causa à revogação do benefício, findo o prazo de dois anos. De rigor, a extinção da punibilidade. Manutenção da decisão. Recurso improvido." - (grifei).

(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0003384-59.2016.8.26.0050; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/02/2022; Data de Registro: 14/02/2022).

"PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. RECURSO MINISTERIAL. Recurso visando a prorrogação do período de prova da suspensão condicional do processo. Impertinência. Suspensão condicional do processo. Extinção da punibilidade, com fulcro no artigo 89, §5º, da Lei 9.099/95. Excepcional situação de pandemia de Covid-19, que justificou o descumprimento do comparecimento bimestral em juízo, durante o período em que esteve suspensa tal obrigatoriedade. Orientações sobre Alternativas Penais no âmbito das medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, elaboradas pelo Conselho Nacional de Justiça, a disciplinar o cômputo do período de dispensa temporária de medidas alternativas de cunho presencial como período de efetivo cumprimento. Informativo nº 694, do C. STJ. Precedentes. Negado provimento." - (grifei).

(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0065087-20.2018.8.26.0050; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021).

Desta maneira, altero o posicionamento anterior, para que seja considerada cumprida a condição de comparecimento para informar e justificar as atividades, durante o período de fechamento do Fórum, devido à pandemia, porque o réu não deu causa ao não comparecimento.

III - Dispositivo.

Em razão do exposto, cumpridas as condições impostas, computando-se o período de prova transcorrido durante a pandemia, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RAFAEL CALIXTO ARANHA, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos procedendo-se as anotações e expedindo-se as comunicações de praxe.

Em relação ao réu Antonio Luiz da Silva, aguarde-se nos termos determinados às fls. 301.

Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

Mauá, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA